

DONANIM ALIMI, KURULUM, BAKIM VE GARANTİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme; bir tarafta Boğaziçi Kalkınma Bankası A.Ş. (bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Meridyen Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca "SATICI" olarak anılacaktır) arasında, aşağıda münderecatı yazılı şartlar tahtında 18.05.2026 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. BANKA ve SATICI müştereken "Taraflar", münferiden "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN MEVZUU

1.1. İşbu Sözleşme'nin mevzuu; EK-1'de cins, adet ve teknik evsafı tayin ve tespit olunan sunucu, depolama ve ağ donanımının BANKA'ya satışı, BANKA'nın göstereceği mahallere teslimi, kurulumu, devreye alınması ile müteakip bakım ve garanti hizmetlerinin ifasına müteallik hak ve vecibelerin tanzimidir. 1.2. İşbu Sözleşme'nin ekleri, Sözleşme'nin lâyenfek cüzü olup Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder. Ekler ile Sözleşme metni arasında tearuz hâlinde Sözleşme metni esas alınır.

MADDE 2 - TESLİM, KURULUM VE KABUL

2.1. SATICI, EK-1'de münderiç donanımı, Sözleşme'nin imza tarihinden itibaren doksan (90) gün zarfında BANKA'nın İstanbul ve Ankara'daki veri merkezlerine teslim ve tesis etmekle mükelleftir. 2.2. Teslim edilen donanımın muayenesi, BANKA'ca teşkil olunacak komisyon marifetiyle yapılır. Muayene ve kabul tutanağının BANKA yetkililerince imzalanmasından evvel hiçbir donanım kabul edilmiş addolunmaz. 2.3. Muayenede ayıp veya eksiklik tespiti hâlinde SATICI, keyfiyetin kendisine tebliğinden itibaren on (10) iş günü zarfında ve bilâbedel ikmal ve ıslah ile mükelleftir. 2.4. BANKA'nın muayeneyi süresinde icra etmemesi, zımnî kabul olarak yorumlanamaz.

MADDE 3 - BEDEL, ÖDEME VE VERGİLER

3.1. Sözleşme bedeli, KDV hariç 28.750.000 TL (yirmisekizmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olup işbu bedel sabittir ve hiçbir surette artırılamaz. 3.2. Ödeme; kabul tutanağının tanzim ve imzasını ve usulüne muvafık faturanın BANKA'ya tebliğini müteakip otuz (30) gün zarfında icra olunur. 3.3. Bakım bedeli, garanti süresinin hitamını takiben yıllık olarak ve sözleşme bedelinin %8'ini tecavüz etmemek üzere EK-3'te tayin olunan birim fiyatlar üzerinden tahakkuk ettirilir. 3.4. İşbu Sözleşme'den mütevellit damga vergisi Taraflarca müsavi surette karşılanır. Sair vergi, resim ve harçlar kendi mükellefine racidir.

MADDE 4 - MÜLKİYETİN İNTİKALİ VE HASAR

4.1. Donanımın mülkiyeti, kabul tutanağının imzası ve bedelin tediyesi ile BANKA'ya intikal eder. 4.2. Teslim ve kabul anına kadar doğacak bilcümle hasar ve ziya SATICI'ya aittir. SATICI, nakliye ve montaj rizikolarına karşı sigorta akdetmekle mükelleftir.

MADDE 5 - GARANTİ

5.1. SATICI, teslim ettiği donanımın EK-1'de münderiç teknik evsafı haiz olduğunu ve her türlü imalat ayıbından âri bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.2. Garanti müddeti, nihaî kabul tarihinden itibaren otuz altı (36) aydır. 5.3. Garanti müddeti zarfında vaki arızalar, SATICI tarafından bilâbedel ve azamî yirmi dört (24) saat zarfında giderilir. Tamiri mümkün olmayan arızalarda muadili veya daha üstün evsaftaki donanım ile ivazsız tebdil cihetine gidilir. 5.4. Garanti kapsamındaki tamir ve tebdil müddetleri, garanti müddetine ilâve olunur. 5.5. SATICI, donanım için asgarî yedi (7) yıl müddetle yedek parça ve teknik destek temin edeceğini taahhüt eder.

MADDE 6 - BAKIM HİZMETİ VE HİZMET SEVİYESİ

6.1. SATICI, bakım hizmetini 7 gün 24 saat esasıyla ve Türkçe olarak ifa eder. 6.2. Kritik arızalarda azamî müdahale müddeti bir (1) saat, azamî çözüm müddeti dört (4) saattir. Sair arızalarda çözüm müddeti bir (1) iş gününü tecavüz edemez. 6.3. Taahhüt olunan müddetlere riayetsizlik hâlinde, her bir vaka için aylık bakım bedelinin %10'u nispetinde cezaî şart tahakkuk eder. Cezaî şartın aylık yekûnu, aylık bakım bedelinin %50'sini tecavüz edemez. 6.4. Cezaî şartın tahsili, BANKA'nın umumî hükümlere müsteniden doğmuş tazminat taleplerini ve fesih hakkını iskat etmez. 6.5. Cezaî şart, ayrıca protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın SATICI'ya yapılacak ilk tediyeden mahsup edilir.

MADDE 7 - BANKA VERİSİ VE GİZLİLİK

7.1. SATICI, işbu Sözleşme'nin ifası münasebetiyle muttali olduğu BANKA'ya ve BANKA müşterilerine ait bilcümle malumatı müebbeden mahrem tutmakla mükelleftir. 7.2. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü maddesi hükmü mahfuz olup, banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki malumatın üçüncü şahıslara ifşası kat'iyen memnudur. 7.3. Bakım ve onarım işlemleri esnasında BANKA verisi ihtiva eden disk ve saklama üniteleri hiçbir surette BANKA tesisleri haricine çıkarılamaz. Arızalı üniteler BANKA nezdinde imha edilir ve imha keyfiyeti tutanakla tevsik olunur. 7.4. SATICI personeli, BANKA tesislerinde refakatsiz bulunamaz; erişim kayıtları BANKA tarafından muhafaza edilir.

MADDE 8 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. SATICI, 6698 sayılı Kanun anlamında veri işleyen sıfatını haiz olup kişisel verileri münhasıran BANKA'nın yazılı talimatı dairesinde işler. 8.2. Kişisel veriler yurt dışına aktarılamaz. 8.3. SATICI, bir veri ihlaline muttali olmasından itibaren azamî yirmi dört (24) saat zarfında BANKA'ya yazılı ihbarda bulunur ve kök sebep raporunu beş (5) iş günü zarfında tevdi eder.

MADDE 9 - DENETİM HAKKI

9.1. BANKA, bağımsız denetçisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SATICI'nın işbu Sözleşme'ye müteallik faaliyetlerini mahallinde veya uzaktan denetlemeye yetkilidir. 9.2. Olağan denetim talepleri on (10) iş günü evvelinden ihbar olunur; ihlal şüphesi veya düzenleyici otorite talebi hâlinde ihbar şartı aranmaz. 9.3. Denetimde esaslı uygunsuzluk tespiti hâlinde denetim masrafları SATICI'ya racidir.

MADDE 10 - ALT YÜKLENİCİ

10.1. SATICI, işbu Sözleşme'den mütevellit vecibelerini BANKA'nın evvelce alınmış yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara gördüremez. 10.2. SATICI, muvafakat verilen alt yüklenicilerin fiil ve ihmallerinden kendi fiili gibi ve müteselsilen mesuldür.

MADDE 11 - MESULİYET

11.1. SATICI, işbu Sözleşme'ye mugayir fiillerinden mütevellit doğrudan zararlardan umumî hükümler dairesinde mesuldür. 11.2. SATICI'nın işbu Sözleşme'den doğan toplam mesuliyeti, sözleşme bedelinin iki (2) katı ile mahduttur. 11.3. İşbu maddedeki tahdit; kasıt ve ağır kusur, gizlilik ihlali, banka sırrı ve müşteri sırrının ifşası, kişisel verilerin korunmasına müteallik vecibelerin ihlali, fıkfı mülkiyet tecavüzü ile üçüncü şahıslara verilen bedenî zararlar bakımından tatbik olunmaz; bu hâllerde mesuliyet gayrimahduttur. 11.4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115 inci maddesi hükmü mahfuzdur.

MADDE 12 - MÜCBİR SEBEP

12.1. Tarafların iradesi haricinde tahaddüs eden, öngörülemeyen ve içtinabı kabil olmayan hâller mücbir sebep addolunur. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, keyfiyeti beş (5) iş günü zarfında karşı Tarafa ihbar eder. 12.2. Mücbir sebep hâlinin altmış (60) günü tecavüzü hâlinde her bir Taraf Sözleşme'yi tazminatsız feshe yetkilidir. 12.3. Tediye vecibesinin ifa edilmemesi mücbir sebep olarak dermeyer olunamaz.

MADDE 13 - FESİH

13.1. Taraflardan birinin Sözleşme'ye mugayir davranışı hâlinde, keşide olunacak ihtarnameye rağmen otuz (30) gün zarfında aykırılığın izale edilmemesi hâlinde karşı Taraf, tazminat hakları mahfuz kalmak kaydıyla Sözleşme'yi feshe yetkilidir. 13.2. Gizlilik, banka sırrı, kişisel verilerin korunması veya rüşvetle mücadele vecibelerinin ihlali hâlinde ihtar ve mehil şartı aranmaksızın derhâl fesih hakkı doğar. 13.3. BANKA, altmış (60) gün evvelinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme'yi tazminatsız feshe yetkilidir. Bu hâlde yalnızca fiilen ifa edilmiş edimlerin bedeli tediye olunur. 13.4. SATICI'nın iflası, konkordato talebi, aczi veya hâkimiyet değişikliği hâlinde BANKA derhâl fesih hakkını haizdir.

MADDE 14 - DEVİR VE TEMLİK

14.1. SATICI, işbu Sözleşme'den doğan hak ve alacaklarını BANKA'nın yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

MADDE 15 - ETİK VE YAPTIRIM UYUMU

15.1. SATICI; kendisinin, ortaklarının ve müstahdemlerinin millî ve milletlerarası yaptırım listelerinde mûnderiç olmadığını beyan ve taahhût eder. 15.2. SATICI, rüşvet ve yolsuzluk teşkil eden hiçbir fiilde bulunmayacağını kabul ve taahhût eder. Bu vecibenin ihlali esaslı ihlal addolunur.

MADDE 16 - TEBLİGAT

16.1. Taraflar, Sözleşme'nin başında mûnderiç adreslerini kanunî tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Adres tebeddülü usulüne muvafık surette ihbar edilmedikçe eski adrese vaki tebligat muteber addolunur. 16.2. Kayıtlı elektronik posta marifetiyle yapılan tebligat yazılı tebligat hükmündedir.

MADDE 17 - MUHTELİF HÜKÜMLER

17.1. İşbu Sözleşme'de yapılacak her türlü tadilât, Tarafların salâhiyetli mümessillerince imzalanacak yazılı ek protokolle muteberdir. 17.2. Taraflardan birinin bir hakkını kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği manasına gelmez. 17.3. Sözleşme hükümlerinden birinin butlanı, sair hükümlerin muteberiyetine hâlel getirmez.

MADDE 18 - TATBİK OLUNACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

18.1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. 18.2. Sözleşme'nin tatbikinden mütevellit ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri salâhiyetlidir. 18.3. İşbu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde umumî hükümler tatbik olunur.

MADDE 19 - YÜRÜRLÜK

19.1. On dokuz (19) maddeden ve üç (3) ekten ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca 18.05.2026 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EK-1 DONANIM LİSTESİ VE TEKNİK EVSAF

EK-2 TESLİM MAHALLERİ VE KURULUM PLANI EK-3 BAKIM BİRİM FİYATLARI